Deutscher Bundestag **Drucksache 20/100**

20. Wahlperiode 18.11.2021

Antrag

der Abgeordneten Katja Kipping, Susanne Ferschl, Matthias W. Birkwald, Jan Korte, Pascal Meiser, Sören Pellmann, Jessica Tatti und der Fraktion DIE LINKE.

Existenzminimum sichern – Inflationsausgleich bei Regelsätzen garantieren

Der Bundestag wolle beschließen:

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest:

Die Regelsätze werden jedes Jahr an die Entwicklung von Preisen und Löhnen angepasst. Der aktuell starke Anstieg der Preise von Lebensmitteln, Strom und anderen lebensnotwendigen Gütern muss dabei mindestens ausgeglichen werden, andernfalls wäre das verfassungsrechtliche Existenzminimum von rund sieben Millionen Menschen (5,5 Mio. in Hartz IV, eine Mio. in der Altersgrundsicherung und der Sozialhilfe sowie 400.000 mit Asylbewerberleistungen) verletzt.

Nach dem geltenden Verfahren würde der Regelsatz nur um 0,7 Prozent erhöht, da im für die Berechnung der Fortschreibungsrate maßgeblichen Zeitraum die Mehrwertsteuer abgesenkt war. Die Anpassung wäre nach unten verzerrt. Seit wieder der bisherige Mehrwertsteuersatz gilt, hat sich der Verbraucherpreisindex um 4,1 Prozent erhöht (Stand: Oktober 2021); die monatliche Inflation zum Vorjahresmonat liegt derzeit bei 4,5 Prozent. Gerade lebensnotwendige Güter sind teurer geworden: So waren z. B. Nahrungsmittel im Oktober 2021 um 4,4 Prozent teurer als im Oktober 2020, Haushaltsenergie sogar um 10,8 Prozent (Statistisches Bundesamt, Verbraucherpreisindizes für Deutschland, Oktober 2021, S. 7, 51). Die geplante Anpassung der Regelsätze würde nur einen Bruchteil dieser Preissteigerungen ausgleichen.

Für Menschen in der Grundsicherung wäre dies eine spürbare und verfassungswidrige Kürzung. Schon die geltenden Regelsätze liegen laut Bundesverfassungsgericht an der „Grenze dessen, was zur Sicherung des Existenzminimums verfassungsrechtlich gefordert ist“ (BVerfG, 1 BvL 10/12, Rn. 121). Ohne Rechentricks müssten sie derzeit nicht 446 Euro, sondern 658 Euro zzgl. Stromkosten betragen (vgl. zur Herleitung die Darstellung auf BT-Drs. 19/23113, mit ähnlichem Ergebnis BT-Drs. 19/25706). Eine weitere Senkung würde die verfassungsrechtlichen Grenzen sprengen (Lenze 2021: Verfassungsrechtliches Kurzgutachten zur Fortschreibung der Regelbedarfsstufen nach § 28a SGB XII zum 1.1.2022).

Die Mehrwertsteuersenkung sollte für eine finanzielle Erleichterung sorgen, nicht für eine faktische und verfassungswidrige Hartz-IV-Kürzung. Die Regelsätze müssen daher zum 1.1.2022 mit einer Veränderungsrate von mindestens 5 Prozent fortgeschrieben werden, nur um den realen Preisanstieg auszugleichen.